



Nr. 310 Kabinettsprotokoll vom 4. Juli 1922, 9 Uhr

R 43 I/1378 , Bl. 10

Anwesend: Wirth, Bauer, Köster, Schmidt, Brauns, Radbruch, Giesberts, Groener; StS Hemmer, Müller, Geib, von Haniel, Stieler; MinDir. Müller, Brecht, Falck; Wirkl.LegR Rümelin; Oberst Hasse; für Preußen: StS Göhre; Protokoll: MinR Wever.

Beginn: 09:00

[Tagesordnung]

1. Gesetzentwurf zum Schutze der Republik.
2. Entwurf eines Gesetzes über die Pflichten der Beamten zum Schutze der Republik
3. Entwurf eines Gesetzes zur Regelung von Angelegenheiten der sozialen Versicherung und des Arbeitsrechts bei der Durchführung des Vertrages von Versailles. [...]

1. Gesetzentwurf zum Schutze der Republik.

Der *Reichsminister der Justiz* machte Mitteilung von den wichtigsten Änderungen, die der Regierungsentwurf im Reichsrat erlitten hätte ¹. Er betonte ausdrücklich, daß sowohl die alte wie die jetzige Fassung eine Anwendung der Verordnung gegen links nicht schlechthin ausschlosse, und daß man, wenn man das nicht wolle, etwa die Bezeichnung „gegen rechtsradikale Umtriebe“ hineinbringen müsse.

Der *Reichsminister des Innern* machte Mitteilung über das Abstimmungsergebnis im Reichsrat. Dem Entwurf in der Fassung des Reichsrats wurde im übrigen zugestimmt ².

2. Entwurf eines Gesetzes über die Pflichten der Beamten zum Schutze der Republik

Der *Reichsminister des Innern* machte von einem Preußischen Antrag zu diesem Gesetzentwurfe Mitteilung, durch welchen bei seiner Annahme den Regierungen des Reiches und der Länder die

¹ Siehe dazu Dok. Nr. 300 Anm. 2; nach dem Beschluß im RR wird die im Text wiederholt angewandte Formulierung „republikanische Staatsform“ erweitert zu „verfassungsmäßige republikanische Staatsform“. Der württembergische und bayerische Antrag, der darauf abzielte, „verfassungsmäßige Staatsform“ und „Gesetz zum Schutze der Verfassung“ zu formulieren, um nicht den Trägern der Räterepublik einen Schutz angedeihen zu lassen, wurde abgelehnt. Ebenso scheiterten die Anträge Bayerns, Württembergs und Hamburgs, die Abschnitte III und IV aus dem Gesetz auszuklammern und auf dem Verordnungswege zu regeln.

² Die Vorlage war im RR mit 48 gegen 18 Stimmen angenommen worden (Entwurf siehe RT-Drucks. Nr. 4661, Bd. 374).

Ermächtigung gegeben werden sollte, ihrerseits bestimmte Gruppen von Beamten im Interesse der republikanischen Staatsform zur Disposition stellen zu können³.

Die Frage wurde eingehend erörtert, wobei insbesondere der Reichskanzler Bedenken gegen eine Amerikanisierung der deutschen Beamtenschaft äußerte, die je nach Wechsel des Regierungssystems sich ändern würde. Auch würde auf diese Weise das Reich seine nivellierende Wirkung gegenüber den Ländern nicht ausüben können.

Es wurde beschlossen, diese Frage in einer sich anschließenden Chefbesprechung noch zu klären. Die Angelegenheit soll dann nachmittags 3 Uhr dem Kabinett zur Entscheidung unterbreitet werden⁴.

3. Entwurf eines Gesetzes zur Regelung von Angelegenheiten der sozialen Versicherung und des Arbeitsrechts bei der Durchführung des Vertrages von Versailles. [...]

³ Der Antrag lautete: „I. Als Artikel III und IV werden folgende Vorschriften eingefügt: Artikel III: Durch Reichs- und Landesgesetz kann über die bestehenden Vorschriften hinaus bestimmt werden, daß im Interesse der Festigung der republikanischen Staatsform nichttrichterliche Beamte, die den jetzigen Besoldungsgruppen von A XII an aufwärts angehören, und die entweder sich in leitender Stellung befinden oder politische Entscheidungen oder Entscheidungen in persönlichen Angelegenheiten von Beamten, Angestellten oder Arbeitern der Republik zu treffen oder vorzubereiten haben, jederzeit durch die vorgesetzte oberste Reichs- oder Landesbehörde mit Gewährung des gesetzlichen Wartegeldes einstweilen in den Ruhestand versetzt werden können. Dabei ist es unerheblich, ob die betroffenen Beamten vor oder nach Inkrafttreten der Reichsverfassung angestellt worden sind. Das Gesetz hat die Kategorien von Beamten, auf die es anwendbar ist, im Rahmen der Ermächtigung des Abs. 1 näher zu bezeichnen. – Artikel IV: Auf Grund des Artikel III wird für nichttrichterliche Beamte folgendes bestimmt: Durch die vorgesetzte oberste Reichsbehörde können mit Gewährung des gesetzlichen Wartegeldes im Interesse der Festigung der republikanischen Staatsform jederzeit einstweilig in den Ruhestand versetzt werden: 1. Leiter von Reichsbehörden, die der jetzigen Besoldungsgruppe A XIII oder einer höheren Gruppe angehören, 2. Ministerialräte in Dirigentenstellungen, 3. Beamte, die den jetzigen Besoldungsgruppen von A XII an aufwärts angehören, wenn ihr Arbeitsgebiet den Schutz der Republik gegen antirepublikanische Bestrebungen besonders betrifft oder die persönlichen Angelegenheiten von Beamten, Angestellten oder Arbeitern der Republik zum Gegenstande hat. – II. Die bisherigen Artikel III und IV werden Artikel V und VI.“ (R 43 I/2552, 1378, Bl. 14).

⁴ Siehe Dok. Nr. 311, P. 1.

Zitierhinweis

Nr. 310 Kabinettsprotokoll vom 4. Juli 1922, 9 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Wirth I und II, bearb. von Ingrid Schulze-Bidlingmaier, 1973, S. 933–934 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/wir-D310>